คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๐/๒๕๖๘

นาย ส โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

บริษัท ม จำเลยร่วม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๒

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓), ๑๔๔, ๑๔๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๔๙

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) และ (๔), ๑๒๓, ๑๒๔

เรื่อง คดีก่อนโจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมศาลมีคำพิพากษาตามยอมและคดีถึงที่สุด คดีนี้โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ฟ้องเพิกถอนคำสั่งจำเลย (พนักงานตรวจแรงงาน) ที่สั่งว่าโจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างกับจำเลยร่วมซึ่งเป็นนายจ้างตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่สิทธิเรียกร้องตามฟ้องในคดีก่อนซึ่งก็คือสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น มิใช่สิทธิเรียกร้องในเรื่องของค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งว่าโจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำเลยร่วมซึ่งเป็นนายจ้างได้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่าโจทก์มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการทำงานให้กับบริษัท บ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับนายจ้าง โดยจำเลยเห็นว่าโจทก์กระทำทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกบริษัท ม จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

จำเลยให้การว่า การกระทำของโจทก์ถือเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงเป็นการเลิกจ้างด้วยเหตุตามมาตรา ๑๑๙ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

อีกทั้งโจทก์ไม่มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม จำเลยร่วมจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์ในคดีนี้กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลนี้เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน กับจำเลยร่วมมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลนี้มีคำพิพากษาตามยอม โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งมีคำสั่งให้โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จากจำเลยร่วม เมื่อตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ การที่โจทก์ในคดีนี้ได้ยื่นฟ้องจำเลยและศาลแรงงานภาค ๒ ได้หมายเรียกนายจ้างเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ ทั้งที่โจทก์เคยได้ยื่นฟ้องให้จำเลยร่วมรับผิดในค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามสัญญาจ้างฉบับเดียวกันกับคำฟ้องในคดีก่อนและศาลแรงงานภาค ๒ ได้มีคำพิพากษาตามยอม โดยคู่ความทั้งสองไม่ติดใจเรียกร้องประโยชน์อื่นใด การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ และคำพิพากษาตามยอมในคดีก่อนย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยร่วมในคดีนี้แล้วตามมาตรา ๑๔๕ โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมให้การว่า คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ร่วมกันฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลนี้ ต่อมาโจทก์กับพวกตกลงกับจำเลยร่วมได้และศาลนี้มีคำพิพากษาตามยอม โดยคู่ความไม่ติดใจเรียกร้องประโยชน์อื่นใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า คดีนี้มูลเหตุเกิดจากจำเลยร่วมมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุว่า โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในลักษณะความผิดว่า ห้ามพนักงานเข้าเป็นหุ้นส่วนทำงานหรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับนายจ้าง ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง และยังถือว่าเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้จำเลยร่วมจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยร่วมไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ตามคำร้องโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ นอกจากนี้โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ได้ยื่นฟ้องจำเลยร่วมขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ต่อศาลนี้ ระหว่างพิจารณาคดีดังกล่าวโจทก์กับพวกสามารถตกลงกับจำเลยร่วมได้และทำสัญญาประนีประนอมยอมความเสนอต่อศาลและศาลมีคำพิพากษาตามยอมถึงที่สุดแล้ว โดยในสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ ๓ ระบุว่า โจทก์และจำเลยไม่ติดใจเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับมูลคดีนี้อีกต่อไป สำหรับสาเหตุที่โจทก์ต้องฟ้องจำเลยร่วมเป็น ๒ คดี ก็สืบเนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามสิทธิที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น ไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น คำฟ้องคดีนี้และคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่... ของศาลนี้ล้วนมีมูลเหตุมาจากการที่จำเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์ เมื่อโจทก์ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยร่วมจนศาลมีคำพิพากษาตามยอมในคดีดังกล่าวและคดีถึงที่สุดแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมทำให้สิทธิของโจทก์ตามมูลหนี้เดิมที่จะเรียกร้องให้จำเลยร่วมชำระหนี้อันเกิดจากการเลิกจ้างโจทก์เป็นอันระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๒ โจทก์เพียงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยร่วมชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น อีกทั้งในสัญญาประนีประนอมยอมความในข้อ ๓ ระบุว่า โจทก์และจำเลยไม่ติดใจเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับมูลคดีที่นี้ต่อไป ย่อมแสดงว่าคู่กรณีไม่ติดใจดำเนินคดีใด ๆ ทำให้สิทธิในการฟ้องคดีนี้ย่อมระงับไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ส่วนที่โจทก์แถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของจำเลยเนื่องจากโจทก์ไม่ได้กระทำการทุจริตนั้น คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย หากศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยย่อมทำให้ให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ อันเกิดจากการที่จำเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์ซึ่งเป็นสิทธิที่ระงับไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เมื่อคำขอท้ายฟ้องเป็นอันสิ้นผลไป จึงไม่อาจพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานอันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ โดยโจทก์มิได้ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ที่เป็นตัวเงิน จะเห็นได้จากคำขอบังคับท้ายฟ้องโจทก์มีเพียงประเด็นขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้น มิได้มีคำขอบังคับท้ายฟ้องที่เป็นตัวเงินด้วย คำพิพากษาตามยอมที่โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน ฟ้องจำเลยร่วมในคดีก่อนคงมีผลผูกพันโจทก์กับจำเลยร่วมเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น มิได้รวมถึงประเด็นที่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยฐานะพนักงานตรวจแรงงานด้วย ศาลแรงงานภาค ๒ มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานได้ เพราะมิฉะนั้นลูกจ้างจะมิได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง รวมทั้งจำเลยร่วมมิใช่มีฐานะเป็นพนักงานตรวจแรงงาน แต่จำเลยร่วมเข้ามาในคดีนี้เนื่องจากศาลหมายเรียกให้จำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความ ดังนั้น แม้หากศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ อันเกิดจากการที่จำเลยร่วมเลิกจ้างโจทก์ เพราะกรณีจะเป็นฟ้องซ้ำตามกฎหมายได้ เช่นนี้ ประเด็นในเรื่องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานจึงแตกต่างกับประเด็นในเรื่องที่โจทก์จะมีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ จากการเลิกจ้างอย่างชัดแจ้ง คำขอบังคับท้ายฟ้องโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยจึงยังมีผลที่สามารถบังคับกันได้

ตามกฎหมาย ศาลแรงงานภาค ๒ ยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในประเด็นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นกระแสความต่อไป โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้ศาลแรงงานภาค ๒ จะฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันได้ความว่า เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โจทก์กับพวกลูกจ้างรวม ๕ คน เคยฟ้องจำเลยร่วม ศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมระหว่างพิจารณาโจทก์กับพวกสามารถตกลงกับจำเลยร่วมได้และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเสนอต่อศาล ศาลมีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยในสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ ๓ ระบุว่า โจทก์และจำเลยไม่ติดใจเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับมูลคดีนี้อีกต่อไป คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วก็ตามย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างกับจำเลยร่วมซึ่งเป็นนายจ้างตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่สิทธิเรียกร้องตามฟ้องในคดีดังกล่าว ซึ่งก็คือสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น มิใช่สิทธิเรียกร้องในเรื่องของค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานที่พิพาทกันในคดีนี้แต่อย่างใด อีกทั้งข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ไม่อาจแปลความได้ว่าเป็นกรณีที่โจทก์ประสงค์ที่จะสละสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการถูกเลิกจ้างทั้งหมด เนื่องจากโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการถูกเลิกจ้างแยกกันมาตั้งแต่ต้น เห็นได้จากโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ด้วยการยื่นคำร้องต่อจำเลยซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงานก่อน และใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลนี้ ซึ่งการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงินตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิใช่เงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่พนักงานตรวจแรงงานจะมีอำนาจสอบสวนและมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ ได้ ดังนั้น การทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยร่วมในคดีดังกล่าวมิได้ทำให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในคดีนี้ระงับลง อันจะส่งผลให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแต่อย่างใด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและศาลแรงงานภาค ๒ มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาและต้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อไป ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าสิทธิของโจทก์ได้ระงับไปเนื่องจากโจทก์ได้ฟ้องและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยร่วมแล้วนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้แล้วพิพากษาไปตามรูปคดีต่อไป
